

MUSLIMAH BINTI JOHARI
lwn.
AZHAR BIN ABD RAHMAN

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Tuan Haji Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)

5 Julai 2021/24 Zulkaedah 1441H

Kes Rayuan No. 10000-017-0150-2019

Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Tuan Ahmad Nazib Bin Johari dan Puan Noor Azlina Binti Che Hasan daripada Tetuan Ahmad Nazib & Associates.

Peguam Syarie Responden: Tuan Mohamad Isa Bin Abd Ralip daripada Tetuan Mohamad Isa & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Ini adalah rayuan yang telah dikemukakan oleh Perayu (Plaintif) terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 4 Disember 2019 yang memerintahkan bahawa:

- “1. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan Seksyen 122 (1) dan (2) Enakmen Undang-undang Kelarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- 2. Mahkamah mengisytiharkan bahawa sebuah rumah teres dua tingkat yang terletak di bawah geran EMR No. 7086, Lot 1636, Mukim Kajang, Daerah Ulu Langat, Negeri Selangor Darul Ehsan yang beralamat di No. 29, Jalan Ramal Ros 1, Taman Ramal Ros, 43000 Kajang, Selangor Darul*

Ehsan sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Defendan dengan kadar 70% bahagian Plaintiff dan 30% bahagian Defendan.

3. *Mahkamah memerintahkan penyelesaian pembahagian harta di perenggan 2 tersebut adalah dengan cara penjualan dan hasil bersih setelah ditolak segala hutang dan kos dibahagikan antara Plaintiff dan Defendan mengikut kadar di perenggan 2 perintah ini; atau*
4. *Secara alternatifnya, mana-mana pihak yang ingin membeli atau memiliki Rumah tersebut sepenuhnya, pihak yang berkenaan hendaklah membayar bahagian pihak yang satu lagi mengikut kadar di perenggan 2 ini mengikut nilai semasa.*
5. *Mahkamah memerintahkan Defendan hendaklah membayar RM3,973.50 kepada Plaintiff sebagai nilai barangan peralatan rumah yang telah diambil oleh Defendan.*
6. *Kos ditanggung oleh masing-masing."*

(Rujuk muka surat 263-264 Rekod Rayuan)

FAKTA KES

2) Perayu dan Responden telah berkahwin pada 11 Mac 2001 di Pontian, Johor dan kemudiannya telah bercerai secara fasakh pada 19 Februari 2013. Sepanjang perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan dua orang cahaya mata iaitu Muhammad Amar Bahri (lahir 21 Mei 2002) dan Muhammad Aiman Bahri (lahir 9 November 2004).

3) Perayu telah memfailkan kes tuntutan harta sepencarian pada 12 Disember 2014 dengan mendakwa bahawa sepanjang tempoh perkahwinan tersebut terdapat harta yang boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian iaitu:

- 3.1 Sebuah unit rumah teres dua tingkat yang terletak di bawah geran EMR No. 7086, Lot 1636, Mukim Kajang, Daerah Ulu Langat, Negeri Selangor Darul Ehsan yang beralamat di No. 29, Jalan Ramal Ros 1, Taman Ramal Ros, 43000 Kajang, Selangor Darul.
 - 3.2 Aset tersebut diserahkan 100% bahagian kepada Perayu.
 - 3.3 Responden diperintahkan membayar balik nilai harga semasa segala kelengkapan peralatan dalam rumah tersebut.
 - 3.4 Responden diarahkan membayar kos kerosakan rumah tersebut berjumlah RM50, 000.00 kepada Perayu.
 - 3.5 Kos tindakan Mahkamah ditanggung oleh Responden sepenuhnya; dan
 - 3.6 Relif lain yang difikirkan wajar diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.
- 4) Responden yang tidak bersetuju dengan tuntutan tersebut telah memfailkan Pembelaan dan seterusnya memfailkan Tuntutan Balas sebagaimana berikut:
- 4.1 Harta sepencarian hendaklah dijual mengikut harga semasa dan dibahagikan sama rata antara Perayu dan Responden; dan
 - 4.2 kos guaman ditanggung sepenuhnya oleh Perayu.
- 5) Pada 4 Disember 2019, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan sebagaimana di Perenggan 1 di atas.
- 6) Perayu tidak berpuas hati dengan sebahagian keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 12 Disember 2019 dan Alasan Rayuan pada 24 September 2020. Perayu telah memplidkan tiga (3) Alasan Rayuan sebagaimana di **muka surat 280 – 281 Rekod Rayuan.**

- 6.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak, undang-undang dan budibicara dalam membuat justifikasi dan pengiraan terhadap nisbah pembahagian sebanyak 70% kepada Perayu dan 30% kepada Responden.
- 6.2 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak, undang-undang dan budibicara apabila tidak mengambil kira sumbangan tidak langsung pihak Perayu.
- 6.3 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memerintahkan hartanah yang berupa sebuah rumah yang beralamat di No. 29, Jalan Ramal Ros 1, Taman Ramal Ros, 43000 Kajang Selangor dijual dengan harga semasa penghakiman namun tidak mengambil kira takat sumbangan pihak Perayu selepas perceraian.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

7) Bagi maksud rayuan ini kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Hujah Pihak-Pihak dan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara serta Rekod Rayuan yang telah difailkan. Kami berpendapat terdapat satu sahaja isu yang berbangkit dalam rayuan ini iaitu sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan kadar pembahagian harta sepencarian tersebut dengan nisbah 70% Perayu dan 30% Responden berdasarkan penilaian harga semasa.

8) Dalam rayuan ini Perayu berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila dalam penghakimannya telah tidak menyatakan dengan terperinci

bagaimana peratusan antara pihak Perayu dan Responden dimuktamadkan dan bagaimana pengiraan dari setiap sumbangan pihak-pihak diambil kira sehingga pembahagian sebanyak 70% kepada Perayu dan 30% kepada Responden diberikan. Perayu berpandangan kadar 30% bahagian Responden adalah melebihi dari sumbangan pihak Responden ke atas hartanah tersebut. Ini kerana dalam penghakimannya, YA Hakim Bicara telah mengenal pasti bahawa sumbangan langsung pihak Responden hanyalah melalui renovasi berjumlah RM22,430.40 sedangkan berdasarkan penilaian yang dipersetujui oleh YA Hakim Bicara bahawa bayaran bulanan rumah tersebut telah dibayar oleh Perayu sebanyak RM1,066.00 sebulan (selama tempoh 144 bulan dengan jumlah keseluruhan RM155,504.00, deposit RM13,940.00, insuran rumah RM528.48 dan cukai taksiran sebanyak RM30.40 menjadikan jumlah sumbangan langsung Perayu adalah sebanyak RM168,002.88. Untuk lebih mudah difahami, Perayu telah menyediakan jadual sumbangan sebagaimana berikut:

BIL	BENTUK SUMBANGAN	PERAYU	RESPONDEN
1	Deposit	RM13,940.00	
2	Ansuran bulanan RM1,0066.00 dari tahun 2003 hingga 2015 (144 bulan)	RM153,504.00	
3	Insuran	RM528.00	
4	Cukai Taksiran	RM30.40	RM30.40
5	Ubahsuai		RM22,400.00
Jumlah		RM168,002.88	RM22,430.40
Peratus KIRAAN SEBENAR		88.22%	11.77%

9) Mengikut perkiraan pihak Perayu berdasarkan jumlah sumbangan wang, Perayu sepatutnya mendapat nisbah pembahagian 88.22% manakala Responden 11.77% sahaja. Bahkan bahagian Perayu belum termasuk sumbangan tidak langsung Perayu sepanjang tempoh perkahwinan tersebut serta kos baik pulih rumah sebanyak RM61,700.00 yang telah ditanggung oleh Perayu selepas perceraian dimana ianya sudah pasti melebihi peratusan sebanyak 88.22% tersebut. Dalam hal ini Perayu berhujah dengan merujuk keputusan kes **Hanisza Binti Mohamad Thani lwn. Shahrum Bin Haji Kazidin (Rayuan No. 10000-017-0133-2017)** yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 18 Ogos 2020.

10) Responden pula berhujah bahawa sumbangan kewangan yang diberikan oleh Perayu tidak boleh dilihat atau dinilai hanya dari sudut kuantum atau jumlah yang dikeluarkan sahaja. Sumbangan terhadap harta sepencarian bukanlah berasaskan kepada nilai wang ringgit yang diberikan oleh pihak-pihak kerana ianya sama sekali tidak boleh disamakan dengan konsep pelaburan yang mana siapa yang *invest* lebih banyak, dia akan mendapat bahagian hasil yang lebih banyak. Ia harus dilihat dari semua sudut yang melibatkan kadar pendapatan, keadaan susah senang serta apa-apa keperluan lain dalam menjaga kemaslahatan dan nilai rumah tersebut. Keterangan menunjukkan bahawa sumbangan Responden bukan sahaja dari segi wang ringgit bahkan sumbangan tidak langsung juga dicurahkan. Pihak Responden telah memberi sumbangan tidak langsung dengan tidak terkira banyaknya sehingga membolehkan pihak Perayu yang telah pergi bekerja di Jeddah dan mempunyai sikap lepas tangan terhadap tanggungjawab dalam menjaga kemaslahatan anak-anak dan juga tanggungjawab menjaga Allahyarhamah ibu Perayu yang menghidap sakit barah ovari. Pihak Responden telah melayan keperluan dan kehendak anak-anak

tersebut serta ibu Perayu dengan menguruskan rumahtangga bersendirian di Malaysia.

11) Dalam keadaan apa sekalipun pihak Responden berhujah bahawa Responden selayaknya mendapat bahagian 30% daripada harta sepencarian tersebut dan YA Hakim Bicara dalam mengeluarkan keputusan tersebut adalah tepat dan telah menunjukkan bahawa dari segi Hukum Syarak, undang-undang dan budi bicara berdasarkan sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung Responden dalam menjaga kebajikan, keharmonian dan kemaslahatan khususnya rumah tersebut, anak-anak dan ibu Perayu yang sebenarnya telah melampaui tugas dan tanggungjawab pihak Responden sebagai suami semasa tempoh perkahwinan.

12) Kami telah meneliti **Alasan Penghakiman di muka surat 243-264 Rekod Rayuan serta Rekod Rayuan** yang telah dikemukakan. Berdasarkan penelitian tersebut kami membuat dapatan seperti berikut:

12.1 Kami mendapati YA Hakim Bicara telah mengesahkan dan mengulas secara terperinci dapatannya berkaitan sumbangan langsung pihak-pihak dalam memperolehi harta tersebut dan secara ringkasnya ianya selaras dengan jadual sumbangan pihak-pihak yang telah diujahkan oleh Perayu.

12.2 Kami bersetuju dengan Perayu bahawa YA Hakim Bicara tidak menjelaskan bagaimana kadar pembahagian harta sepencarian tersebut dibuat sehingga memutuskan bahagian Perayu 70% dan bahagian Responden 30% sedangkan YA Hakim Bicara telah mengesahkan sumbangan langsung pihak-pihak dalam memperolehi harta tersebut.

- 12.3 YA Hakim Bicara juga tidak ada mengulas berkaitan sumbangan secara tidak langsung pihak-pihak sama ada diambil kira atau tidak dalam memutuskan kadar pembahagian harta sepencarian tersebut.
- 12.4 YA Hakim Bicara telah mengulas berkaitan aplikasi prinsip penentuan sumbangan pihak-pihak dalam menentukan kadar pembahagian harta sepencarian iaitu dengan mengambil kira sumbangan pihak-pihak setakat dalam tempoh perkahwinan sahaja sebagaimana dalam **muka surat 260-262 Rekod Rayuan**. Walau bagaimanapun aplikasi prinsip tersebut telah tidak selari dengan perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah apabila memerintahkan rumah tersebut dibahagikan mengikut nilai semasa.
- 12.5 Pihak-pihak telah berkahwin hampir dua belas tahun iaitu bermula pada 11 Mac 2001 hingga bercerai secara fasakh pada 19 Februari 2013. Dalam tempoh dua belas tahun tersebut Perayu telah bertugas di Jeddah hampir dua (2) tahun iaitu mulai tahun 2011 sehingga pihak-pihak bercerai, walaupun kontrak kerja Perayu tamat pada tahun 2015. Fakta ini menunjukkan bahawa pihak-pihak telah tunggal secara bersama hampir 10 tahun dan tinggal secara berjauhan selama hampir dua(2) tahun.
- 12.6 Responden ada membeli rumah di Bandar Rinching pada tahun 1998 dan rumah yang menjadi pertikaian iaitu rumah di Taman Ramal Rose telah dibeli oleh pihak-pihak pada 15 September 2003.

13) Berdasarkan dapatan tersebut, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa selain daripada rujukan pada **Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam**, antara asas utama yang menjadi penduan Mahkamah dalam menentukan kadar pembahagian sesuatu harta sepencarian adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-Nisa' Ayat 32:

وَلَا تَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurniannya, Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Berdasarkan ayat di atas, dapat difahami bahawa setiap insan sama ada lelaki mahupun wanita berhak berusaha dan mendapat ganjaran yang setimpal dengan apa yang mereka usahakan. Atas prinsip tersebut maka pembahagian berkaitan sesuatu harta sepencarian adalah diasaskan kepada usaha-usaha yang telah disumbangkan oleh kedua-dua dalam memperolehi sesuatu harta.

14) Dalam rayuan ini kami mendapati Perayu dan Responden telah sama-sama menyumbang bagi memperolehi rumah tersebut dan sumbangan pihak-pihak telah disahkan oleh YA Hakim Bicara sebagaimana ringkasan jadual yang telah diujahkan oleh Perayu di atas. Berdasarkan jadual tersebut jelas menunjukkan bahawa Perayu dan Responden, masing-masing telah menyumbang dalam bentuk

wang dan pengambilan hutang dalam memperolehi rumah tersebut dengan kadar yang boleh dikenakan menjadi 82% Perayu dan 12% Responden. Kami juga mendapati bahawa dalam tempoh 12 tahun perkahwinan, pihak-pihak sama-sama bekerja dan sama sama ada menyumbang secara tidak langsung dalam memelihara rumah tangga dan keluarga. Kami berpendapat tempoh dua tahun yang Perayu bertugas di Jeddah tidak boleh dijadikan sebagai suatu pemberat dalam menentukan kadar pembahagian harta sepencarian untuk Responden kerana Perayu juga ada memberi sumbangan secara tidak langsung terhadap kebajikan keluarga dalam tempoh 10 tahun perkahwinan. Selain daripada itu tanggungjawab menjaga anak adalah tanggungjawab seorang bapa, khususnya dalam keadaan kedua-dua anak tersebut telah mencapai umur kecerdikan.

15) Kami juga mendapati bahawa dalam tempoh perkahwinan tersebut, Perayu telah bertindak membayar ansuran bulanan rumah di Taman Ramal Rose manakala Responden pula bertanggungjawab membayar ansuran bulanan rumah di Bandar Rinching. Situasi ini menunjukkan kepada kami bahawa masing-masing telah menyumbangkan usaha untuk memperolehi sesuatu harta dan berdasarkan usaha-usaha tersebut, masing-masing berhak mendapat ganjaran yang setimpal dengan apa yang telah diusahakan. Atas sebab-sebab tersebut maka kami berpendapat bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak menetapkan kadar pembahagian harta sepencarain tersebut berdasarkan sumbangan-sumbangan yang telah disahkan sebagaimana jadual yang telah diujahkan oleh Perayu.

16) Dengan hormatnya, dalam memutuskan rayuan ini kami juga dipandu oleh beberapa keputusan Mahkamah Rayuan Syariah yang menunjukkan bahawa dalam menentukan kadar pembahagian harta sepencarian antara elemen yang

dipertimbangkan adalah usaha pihak-pihak dalam memperoleh sesuatu harta sama ada melalui usaha bersama atau usaha tunggal di samping sumbangan secara tidak langsung yang telah diberikan. Antara keputusan kes yang boleh dirujuk adalah **Kes Anita Binti Abdullah lwn. Zainuddin Bin Haji Ariffin [1982] 4 JH 73, Hazlina Binti Hamidin lwn. Muhammad Zaidi Bin Majid [2005] 20 JH 218, Hawa Embong lwn. Ahmad Bin Muda, 20 JH Bhg. 2 JH 247-269 [2005] dan Murshida Mustakim lwn. Hassim Abdullah 1 CLJ(Sya) 2006 m.s. 222 dan Hanisza Binti Mohamad Thani lwn. Shahrum Bin Haji Kazidin (Rayuan No. 10000-017-0133-2017).**

17) Dengan hormatnya kami bersetuju dengan aplikasi prinsip penentuan kadar pembahagian harta sepencarian yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam kes **Norabiah Binti Muda lwn. Daud Anderson Mac Donald (14000-017-0232-2010)**. Dalam kes tersebut Mahkamah Rayuan Syariah telah memutuskan bahawa bahagian yang menjadi harta sepencarian adalah setakat bayaran pendahuluan dan jumlah pokok dari pinjaman setakat tarikh perceraian sahaja. Bayaran yang dibuat oleh Perayu selepas perceraian adalah harta persendirian Perayu yang tidak tertakhluk kepada harta sepencarian.

18) Seterusnya untuk menjelaskan tentang prinsip tersebut, dengan hormatnya kami bersetuju dengan keputusan Mahkamah Rayuan Syariah Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam kes **Radin Fauziah Binti Dolmat lwn. Atan Bin Hussin (Kes Rayun No. 14000-017-0053-2016)**.

“Dalam kes sebegini, sepatutnya Hakim Bicara hendaklah mengambil salah satu dari kaedah yang berikut untuk mengira takat sumbangan pihak-pihak bagi memperoleh harta itu , iaitu, sama ada;

- a) *Mengira takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak-pihak dari tarikh harta tersebut dibeli sehingga berlakunya perceraian. Kemudian, harta tersebut hendaklah dinilai mengikut harga pasaran ketika perceraian pihak-pihak berlaku. Setelah dinilai mengikut harga pasaran dan ditolak baki hutang baharulah nilai baki tersebut dibahagikan mengikut kadar takat sumbangan masing-masing; atau*
- b) *Mengira takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak-pihak dari tarikh harta tersebut dibeli sehingga pinjaman pembiayaan/hutang rumah tersebut selesai dan dibahagikan mengikut kadar takat sumbangan masing-masing.”*

19) Dalam rayuan ini kami mendapati YA Hakim Bicara telah menggunakan kaedah pengiraan takat sumbangan yang telah diberikan oleh pihak-pihak mulai dari tarikh harta tersebut dibeli sehinggalah berlakunya perceraian. Sumbangan-sumbangan yang telah diberikan selepas perceraian tidak diambil kira. Oleh yang demikian, pada hemat kami penilaian harta tersebut mengikut harga pasaran ketika perceraian adalah lebih munasabah memandangkan sumbangan Pihak-Pihak selepas perceraian tidak diambil kira oleh YA Hakim Bicara dalam menentukan kadar pembahagian harta tersebut.

20) Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami berpendapat YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam membuat keputusan dan atas kekhilafan tersebut mewajarkan kami untuk campur tangan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan , Rekod Rayuan dan hujah pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu DITERIMA.
2. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Kes Saman No. 10400-017-0636-2014 bagi **Butiran No. 2 dan No. 4 dipinda** kepada:

*2. Mahkamah mengisytiharkan bahawa sebuah rumah teres dua tingkat yang terletak di bawah geran EMR No. 7086, Lot 1636, Mukim Kajang, Daerah Ulu Langat, Negeri Selangor Darul Ehsan yang beralamat di No. 29, Jalan Ramal Ros 1, Taman Ramal Ros, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Defendan dengan kadar **88% bahagian Plaintiff dan 12% bahagian Defendan.***

*4. Secara alternatifnya, mana-mana pihak yang ingin membeli atau memiliki Rumah tersebut sepenuhnya, pihak yang berkenaan hendaklah membayar bahagian pihak yang satu lagi mengikut kadar di perenggan 2 ini mengikut **nilai semasa perceraian.***

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

s.71 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

3. **YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

